

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 519/2546 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์ร่วม

นาย ศักดิ์ชัย รุ่งภูวภัทร

นาย สมชาย คู่ยต์วน

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

จำเลยลงชื่อสั่งจ่ายเช็ค โดย ศ. เป็นผู้เขียนข้อความในเช็คตามที่จำเลยขอให้เขียนแทนเนื่องจากจำเลยอ้างว่าลายมือไม่สวยเมื่อ ศ. เขียนรายการในเช็คตามที่จำเลยขอให้เขียนให้ต่อหน้าจำเลยถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้สั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ร่วมและ ภ. ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ เมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2539 จำเลยได้ออกเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาซอยท่าอากาศยานกรุงเทพ ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2539 วันที่ 10กรกฎาคม 2539 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 จำนวนเงินฉบับละ 100,000 บาทรวม 3 ฉบับ ให้แก่นายศักดิ์ชัย รุ่งภูวภัทร จำนวน 2 ฉบับ ให้แก่นายภาคภูมิ ปิตยานนท์จำนวน 1 ฉบับ เพื่อชำระหนี้ที่จำเลยได้ยักยอกเอาเงินของบุคคล

ทั้งสองซึ่งเป็นผู้เสียหายไป อันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อเช็คทั้งสามฉบับถึงกำหนดผู้เสียหายทั้งสองต่างนำเช็คไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับแรก และฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2539 และวันที่ 10 กรกฎาคม 2539 และปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2539 การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คและออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1)(3) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานายศักดิ์ชัย รุ่งภูวภัทร ผู้เสียหายคนหนึ่งยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป จำคุกจำเลยกระทงละ 2 เดือน รวม 3 กระทง เป็นจำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยออกเช็ครวม 3 ฉบับและได้มอบเช็คจำนวน 2 ฉบับ ให้แก่นายศักดิ์ชัย รุ่งภูวภัทร ส่วนเช็คอีก 1 ฉบับ

มอบให้แก่นายภาคภูมิ ปิตยานนท์ เพื่อชำระหนี้ที่จำเลยได้ยกยอกเอาเงินของบุคคลทั้งสองไปขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เมื่อนายศักดิ์ชัย ผู้เสียหายคนหนึ่งยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตจึงหมายถึงอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นโจทก์เฉพาะข้อหาความผิดตามเช็คเพียงสองฉบับ ซึ่งโจทก์ร่วมเป็นผู้ได้รับความเสียหายเท่านั้น ไม่หมายความว่ารวมถึงเช็คอีก 1 ฉบับ ซึ่งโจทก์ร่วมมิใช่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โจทก์ไม่ฎีกา คงมีโจทก์ร่วมฎีกาแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นข้อหาความผิดสำหรับเช็ค 1 ฉบับตามเอกสารหมาย จ.3 ซึ่งโจทก์ร่วมมิใช่ผู้ได้รับความเสียหายจึงยุติคดีจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วมแต่เพียงว่า จำเลยออกเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.2 และ จ.4 เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ โจทก์ร่วมมีตัวโจทก์ร่วมและนางสาวศิริวรรณ ทองไกรแสน เบิกความสอดคล้องต้องกันว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2539 นางสาวศิริวรรณกับโจทก์ร่วมและนายภาคภูมิ ปิตยานนท์ ผู้เสียหายตามเช็คฉบับที่ 3 ร่วมกันทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีจำเลยเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยโจทก์ร่วมได้นำเงิน 300,000 บาท นายภาคภูมินำเงิน 100,000 บาท มอบให้นางสาวศิริวรรณเพื่อเข้าร่วมลงทุนรับซื้อและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามใบรับเงินร่วมหุ้นเอกสารหมาย จ.1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 จำเลยได้มารับเงินจากนางสาวศิริวรรณไปจำนวน 150,000 บาท เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศที่สนามบินดอนเมืองตามหลักฐานเอกสารหมาย จ.11 ต่อมาวันที่ 21 พฤษภาคม 2539 จำเลยให้คนมารับเงินจากนางสาวศิริวรรณเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเงินตราอีก 20,000 บาท และวันที่ 25 พฤษภาคม 2539 จำเลยให้นายไพโรจน์ จึงสกุล มารับเงินจากนางสาวศิริวรรณอีก 20,000 บาท ต่อมาต้นเดือนมิถุนายน 2539 นางสาวศิริวรรณ ให้นำพนักงานบริษัทนำเงินจำนวน 200,000 บาท ไปให้จำเลยที่สนามบินดอนเมืองตามที่จำเลยบอก แต่ภายหลังจำเลยไม่ได้นำเงิน 200,000 บาท ไปแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยอ้างว่าที่สนามบินดอนเมืองขณะนั้นมีคนมาก ไม่สะดวกต่อการแลก นางสาวศิริวรรณจึงให้พนักงานของบริษัททวงเงินคืน แต่จำเลยไม่คืนให้โดยบอกว่า นายบุญเรือง ศรีสังข์ เจ้านายเก่าของนางสาวศิริวรรณจะขอยืมเงินดังกล่าวไปใช้ก่อน 3 วัน แล้วจะคืนให้ เมื่อครบ 3 วันแล้วจำเลยไม่นำเงินมาคืนให้ นางสาวศิริวรรณจึงโทรศัพท์ไปสอบถามได้ความจากนายบุญเรืองว่า ยืมเงินไปเพียง 90,000 บาท และนำเงินที่ยืมไป 90,000 บาท มาคืนนางสาวศิริวรรณ ส่วนเงินอีก 110,000 บาท จำเลยรับเอาไว้เอง จำเลยได้นำเงินที่โจทก์ร่วมและนายภาคภูมิฝากไว้เพื่อให้จำเลยนำไปแลกเงินตราต่างประเทศเพื่อหากำไรเป็นจำนวน 300,000 บาท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2539 ได้มีการนัดหมายเจรจากันที่ห้องอาหารสามมุก ถนนวิภาวดีรังสิตจำเลยรับว่าได้นำเงินที่เอาไป 300,000 บาท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวจริง จำเลยรับว่าจะคืนเงินโดยชำระให้เป็นเช็ค 3 ฉบับ จำเลยบอกให้นางสาวศิริวรรณ เขียนข้อความรายการในเช็ค โดยบอกว่าลายมือจำเลยไม่สวยแล้วจำเลยลงชื่อสั่งจ่าย เช็คทั้ง 3 ฉบับ สั่งจ่ายเงินฉบับละ 100,000 บาท ตามเช็ค เอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.4 แล้วมอบให้โจทก์ร่วม 2 ฉบับ คือเช็คเอกสารหมาย จ.2 และ จ.4 และมอบให้นางสาวศิริวรรณเพื่อนำไปให้นายภาคภูมิ 1 ฉบับ คือเช็คเอกสารหมาย จ.3 เมื่อเช็คทั้งสามฉบับถึงกำหนดโจทก์ร่วมและนายภาคภูมิได้นำเรียกเก็บเงินปรากฏว่าธนาคารผู้จ่ายเงินตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย โจทก์ร่วมและนายภาคภูมิติดต่อทวงถามให้จำเลยใช้เงินตามเช็คแล้ว จำเลยบ่ายเบี่ยงจึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนส่วนจำเลยมีตัวจำเลยเบิกความว่า นางสาวศิริวรรณ กับจำเลยได้ร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์ที ฮอลิเดย์ ขึ้นโดยจำเลยดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ มีการแบ่งผลประโยชน์กันระหว่างจำเลยกับนางสาวศิริวรรณทุกสัปดาห์ ในการนำเงินไปแลกที่ท่าอากาศยานนั้น จำเลยได้นำเช็คค้ำประกันเงินที่นำออกมาจากห้างเอสแอนด์ที ไว้ให้กับนางสาวศิริวรรณด้วยเช็ค

พิพาทตามเอกสารหมายเลข 2 ถึง 4 เป็นเช็คคำประกันดังกล่าว จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายอย่างเดียว ยังไม่ได้กรอกข้อความในเช็ค เงินที่พนักงานของนางสาวศิริวรรณนำมาให้จำเลยที่ทำอากาศยานกรุงเทพนั้น นายบุญเรืองได้ขอยืมไปจากจำเลยและนายบุญเรืองได้ส่งมอบคืนให้นางสาวศิริวรรณแล้ว เห็นว่า โจทก์ร่วมมีนางสาวศิริวรรณเบิกความประกอบใบรับเงินร่วมหุ้นเอกสารหมายเลข 1 ว่า โจทก์ร่วมและนายภาคภูมินำเงินให้นางสาวศิริวรรณรวม 400,000 บาท เพื่อเข้าร่วมลงทุนรับซื้อและแลกเงินตราต่างประเทศ จำเลยได้รับเงินจากนางสาวศิริวรรณรวมเป็นเงิน 300,000 บาท แล้วนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ต่อมาได้มีการเจรจากันจำเลยยอมรับจะชดเชยคืนให้โดยส่งจ่ายเช็ค 3 ฉบับ ตามเอกสารหมายเลข 2 ถึง 4 ให้โจทก์ร่วม 2 ฉบับ และนายภาคภูมิ 1 ฉบับซึ่งจำเลยก็ยอมรับว่าได้รับเงินจากนางสาวศิริวรรณตามบันทึกเอกสารหมายเลข 11 และรับว่าพนักงานของนางสาวศิริวรรณได้นำเงินมาให้จำเลยที่ทำอากาศยานจริง แต่นายบุญเรืองได้ขอยืมเงินไปจากจำเลย ซึ่งเจือสมกับคำพยานโจทก์ร่วม ที่จำเลยอ้างว่าจำเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้นั้นก็ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะจำไม่ได้ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดข้อที่จำเลยอ้างว่าให้นายบุญเรืองยืมไปทั้งหมด และนายบุญเรืองใช้ให้นางสาวศิริวรรณแล้ว จึงไม่มีน้ำหนัก พยานโจทก์ร่วมมีน้ำหนักน่าเชื่อว่า จำเลยรับเงินจากนางสาวศิริวรรณเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 300,000 บาท ส่วนที่จำเลยนำสืบว่าเงินจำนวน 300,000 บาท เป็นการร่วมลงทุนกับจำเลยแต่ขาดทุนนั้น ก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างลอย ๆ จึงฟังได้ว่าจำเลยนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จึงได้มีการเจรจากันและจำเลยส่งจ่ายเช็คชำระเงินคืนให้โจทก์ร่วมและผู้เสียหาย 3 ฉบับ ตามเอกสารหมายเลข 2 ถึง 4 ที่จำเลยนำสืบว่า จำเลยลงชื่อในเช็คทั้ง 3 ฉบับ มอบให้นางสาวศิริวรรณเพื่อเป็นประกันในการรับเงินจากนางสาวศิริวรรณไปแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยจำเลยลงลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายแต่ไม่ได้กรอกข้อความในเช็คเอกสารหมายเลข 2 ถึง 4 ให้นางสาวศิริวรรณที่ร้านอาหารสามมุกนั้นก็ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะส่งจ่ายเช็คโดยมิได้

เขียนข้อความมอบให้คนอื่นไว้ เพราะผู้รับเช็คอาจจะไปเขียนข้อความระบุจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ ทั้งหากยังไม่ได้เขียนข้อความจำนวนเงินในเช็คมอบให้เป็นประกันแล้วก็ไม่มีความผิดที่จะลงชื่อมอบเช็คให้ถึง 3 ฉบับ เพราะมอบให้ฉบับเดียวก็เป็นการเพียงพอแล้ว ทั้งจำเลยก็เบิกความยอมรับว่าส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.2 ถึง จ.4 ที่ร้านอาหารสามมุกเมื่อเดือนมิถุนายน 2539 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่จำเลยได้รับเงินจากนางสาวศิริวรรณหลายวันแล้ว หากเป็นการออกเช็คค้ำประกันการรับเงินก็ควรจะออกเช็คมอบให้แต่ละครั้งที่รับเงินไป นอกจากนี้เมื่อจำเลยทราบว่ามีการนำเช็คฉบับแรกไปเรียกเก็บเงินจำเลยก็มิได้แจ้งอายัดเช็คอีก 2 ฉบับ ต่อธนาคาร ข้ออ้างของจำเลยจึงไม่สมเหตุผลไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ทั้งจำเลยก็เบิกความว่าในวันที่จำเลยลงชื่อในเช็คเอกสารหมายเลข จ.2 ถึง จ.4 มอบให้นางสาวศิริวรรณที่ร้านอาหารสามมุกนั้นโจทก์ร่วมก็อยู่ด้วย ซึ่งเจือสมกับพยานโจทก์ร่วมว่า ในวันดังกล่าวจำเลยรับว่านำเงินที่ได้รับจากนางสาวศิริวรรณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และจำเลยจะขอใช้เงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ร่วมและนายภาคภูมิจึงลงชื่อส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.2 ถึง จ.4 โดยนางสาวศิริวรรณเป็นผู้เขียนข้อความในเช็คตามที่จำเลยขอให้เขียนแทนเนื่องจากจำเลยอ้างว่าลายมือไม่สวย เมื่อนางสาวศิริวรรณเขียนรายการในเช็คตามที่จำเลยขอให้เขียนให้ต่อหน้าจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.2 ถึง จ.4 เพื่อชำระเงินที่โจทก์ร่วมและนายภาคภูมิมาลงทุนกับนางสาวศิริวรรณแล้วจำเลยยกยอกไปมอบให้โจทก์ร่วมและนายภาคภูมิ จึงถือว่าจำเลยได้ส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.2 หรือ จ.4 เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ร่วมฟังขึ้น แต่เมื่อเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.3 ยุติไปแล้วดังที่วินิจฉัยข้างต้น ศาลฎีกาไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 สำหรับ เช็คเอกสารหมาย จ.2 และ จ.4การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 2 เดือน รวม 2กระทง จำคุก 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมชัย เกษขุมพล-จำรูญ แสนภักดี-สุมิตร สุภาดุลย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ